ПРОЕКТ Политика конфиденциальности при обработке персональных данных в информационной системе «Чат-бот MAX» Администрации Елизовского муниципального округа

1. Общие положения

1. Настоящая Политика конфиденциальности при обработке персональных данных в информационной системе «Чат-бот MAX» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и определяет порядок и условия обработки персональных данных пользователей чат-бота Администрации Елизовского муниципального округа в мессенджере MAX (далее – Чат-бот).

2. Оператором персональных данных является Администрация Елизовского муниципального округа Камчатского края (далее – Администрация, Оператор). Место нахождения: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д. 10. ОГРН 1024101226412, ИНН 4105006021. Официальный сайт: https://elizovomr.ru, официальная страница: https://elizovskij-r30.gosweb.gosuslugi.ru. Телефон администрации: +7 (41531) 7-39-36, адрес электронной почты: glavaadm@elizovomr.ru.

3. Ответственным за организацию обработки персональных данных является советник отдела цифрового развития Якушкин Алексей Юрьевич, телефон +7 (41531) 6-22-56, адрес электронной почты a.yakushkin@elizovomr.ru.

4. Настоящая Политика устанавливает условия обработки данных при использовании Чат-бота. До публикации общей политики Администрации округа в Чат-боте предоставляется ссылка на ранее опубликованную политику администрации Елизовского муниципального района; этот документ не обозначается как утвержденная политика округа.

5. Чат-бот предназначен для обратной связи о вопросах местного значения. Пользователь также может обратиться в Администрацию письменно, через электронную приемную

(https://elizovomr.ru/internet-priiemnaia/) либо на личном приеме. Поступившие сообщения рассматриваются с учетом их содержания и требований законодательства. Квалификация каждого сообщения по Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ определяется уполномоченным должностным лицом с учетом предусмотренных законом каналов, идентификации и (или) аутентификации. Сам по себе аккаунт MAX не подтверждает выполнение этих условий; внутренние сроки ответа не заменяют сроки закона при его применимости.

6. Чат-бот не запрашивает биометрические данные и специальные категории персональных данных. Фотографии и видеозаписи не используются для установления личности по биометрическим признакам. Пользователю рекомендуется не направлять такие сведения. При их непреднамеренном поступлении сотрудник прекращает дальнейшее копирование и пересылку, ограничивает доступ и уведомляет ответственного за организацию обработки персональных данных. Ответственный проверяет наличие специального законного основания, организует блокирование и, при отсутствии основания, прекращение обработки и уничтожение во всех подконтрольных копиях. Обычное согласие нажатием кнопки не заменяет письменного согласия в случаях, предусмотренных статьями 10 и 11 Федерального закона № 152-ФЗ. Порядок действий и технические ограничения определяются внутренней инструкцией; автоматическое распознавание и удаление таких сведений не гарантируются.

7. Решения, порождающие юридические последствия в отношении пользователя или иным образом затрагивающие его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных не принимаются. Чат-бот выполняет прием, первичную проверку и передачу сообщений; решения по существу сообщений принимают должностные лица Администрации. Возражение пользователя против результата автоматической проверки сообщения рассматривается должностным лицом в течение 30 дней со дня поступления возражения (статья 16 Федерального закона № 152-ФЗ).

8. Ответственность за работу Чат-бота, в том числе за действия, выполненные им автоматически, несет Администрация.

2. Состав обрабатываемых персональных данных

9. Оператор соблюдает принцип минимизации: содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к ним (часть 5 статьи 5 Федерального закона № 152-ФЗ). Состав обрабатываемых данных зависит от выбранного пользователем сценария.

10. При подаче сообщения обрабатываются:

1) имя пользователя (вводится пользователем);

2) номер мобильного телефона (передается пользователем через функцию мессенджера «Поделиться контактом» либо вводится текстом);

3) идентификатор пользователя, присваиваемый ему мессенджером MAX (далее – идентификатор пользователя);

4) выбранные пользователем населенный пункт и адрес, к которым относится сообщение;

5) выбранная тема и текст сообщения;

6) приложенные пользователем фотографии, видеозаписи и файлы;

7) переписка по сообщению, ее даты и состояние доставки, дата и время согласия, сохраненный текст согласия;

8) временные сведения диалога и технического события. При добровольной передаче геолокации координаты используются для определения адреса; отсутствие отдельного поля координат в карточке не означает отсутствия их временной обработки в событии.

11. Для подписки на оповещения о чрезвычайных ситуациях, плановых отключениях и работах коммунальных служб используются идентификатор пользователя, факт и дата подписки. Имя, номер телефона и адрес для самой подписки не запрашиваются; они могут обрабатываться

отдельно, если пользователь предоставил их для рассмотрения сообщения.

12. Для просмотра справочной информации не требуется вводить имя и номер телефона. При взаимодействии с Чат-ботом мессенджер передает идентификатор аккаунта и технические сведения, необходимые для работы сервиса.

3. Цели и правовые основания обработки

13. Персональные данные обрабатываются в следующих целях:

1) прием сообщения, передача его должностному лицу Администрации, подготовка и направление пользователю ответа, ведение журнала сообщений;

2) направление подписчикам оповещений о чрезвычайных ситуациях, плановых отключениях и аварийных работах;

3) учет предусмотренных программой действий, подтверждение факта и содержания согласия, реагирование на запросы уполномоченных органов и защита прав Администрации и пользователей.

14. Правовыми основаниями обработки являются:

1) согласие субъекта персональных данных (пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ) – основное правовое основание для целей, указанных в пунктах 1 и 2 части 13 настоящей Политики; согласие на получение оповещений дается отдельно от согласия на обработку данных при подаче сообщения;

2) обработка, необходимая для осуществления и выполнения возложенных на Администрацию законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей (пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ), – дополнительное правовое основание в части рассмотрения сообщений жителей и информирования населения: Устав Елизовского муниципального округа, Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части, применяемой в переходный период), Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в части информирования населения.

15. Согласие на обработку персональных данных дается пользователем отдельным осознанным действием – нажатием кнопки «Согласен» на отдельном шаге, не совмещенном с иными подтверждениями (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ). До выражения согласия пользователю предоставляются текст настоящей Политики (файлом непосредственно в Чат-боте), перечень обрабатываемых данных, цели обработки и способ отзыва согласия.

16. При получении согласия Чат-бот фиксирует дату и время, идентификатор пользователя и текст, представленный для подтверждения. Сохраняются также контрольная сумма редакции и связь с показанным запросом согласия. Если текст ранее данного согласия не сохранился, он не восстанавливается предположительно по действующей редакции; отсутствие текста указывается прямо. Обязанность доказать получение согласия лежит на Операторе (часть 3 статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ).

17. Пользователь вправе отозвать согласие способами, указанными в разделе 7 настоящей Политики. При отзыве согласия направление оповещений прекращается. Продолжение обработки без согласия допускается только при наличии предусмотренного законом самостоятельного основания; оно определяется применительно к цели и обстоятельствам конкретной обработки.

18. Предоставление имени и номера телефона необходимо для приема сообщения: без них сообщение не может быть принято, о чем пользователю сообщается с разъяснением последствий отказа. Для просмотра справочной информации и контактов экстренных служб указывать имя и телефон не требуется; взаимодействие с Чат-ботом при этом

сопровождается обработкой идентификатора и технических сведений.

4. Порядок и условия обработки

19. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации в информационной системе Чат-бота.

20. При сборе персональных данных Оператор обеспечивает выполнение требований части 5 статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ. Размещение базы данных и сведения о возможной трансграничной передаче уточняются по фактической конфигурации и договорам с поставщиками услуг и подлежат проверке до утверждения Политики.

21. Доступ к персональным данным имеют:

1) зарегистрированные должностные лица Администрации, ответственные за работу с сообщениями (далее – операторы Чат-бота), – в объеме, необходимом для рассмотрения сообщений;

2) специалист Администрации, ответственный за техническое сопровождение Чат-бота, – в объеме, необходимом для администрирования системы;

3) автоматические процессы Чат-бота, выполняющие прием, передачу, доставку и очистку данных.

22. Операторы Чат-бота ознакомляются с настоящей Политикой под роспись и подписывают обязательство о неразглашении персональных данных.

23. Сообщения передаются с использованием мессенджера MAX, оператор которого обрабатывает сведения в соответствии со своими условиями. При поручении обработки иному лицу Оператор оформляет поручение с соблюдением требований части 3 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ; сведения о таком лице определяются по действующим договорам.

24. Передача и предоставление персональных данных допускаются в объеме, необходимом для заявленных целей и при наличии предусмотренного законом основания, в том числе:

1) случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации (запросы уполномоченных органов); факт передачи документируется ответственным сотрудником; автоматическая запись каждого такого действия Чат-ботом не гарантируется;

2) передачи сведений, необходимых для подготовки ответа, профильным подразделениям Администрации и подведомственным организациям; передача данных, не относящихся к существу сообщения, не допускается;

3) взаимодействия с оператором мессенджера MAX и поставщиками инфраструктуры в пределах их роли и применимых условий, определяемых договорами и законодательством.

5. Меры защиты персональных данных

25. В предусмотренной проектом конфигурации программное обеспечение Чат-бота работает в изолированной среде с доступной только для чтения корневой файловой системой, отдельными записываемыми временными и постоянными хранилищами, ограничением полномочий и потребления ресурсов. Фактическая конфигурация проверяется при развертывании.

26. База данных размещена в отдельной изолированной среде с собственными ограничениями. Соединение между Чат-ботом и базой данных выполняется по внутренней сети (закрытый контур); наружу база данных не выставлена. Входящие сетевые подключения из сети «Интернет» для работы Чат-бота не требуются и не принимаются.

27. Ключ для подключения Чат-бота к сервису мессенджера MAX, учетные данные базы данных и парольные фразы шифрования резервных копий хранятся в отдельном защищенном служебном файле с ограниченным доступом на сервере.

28. Резервное копирование базы данных может быть включено Оператором. Порядок его выполнения, шифрования, хранения и удаления копий, а также действия при восстановлении после удаления данных устанавливаются

внутренней инструкцией и зависят от фактически применяемой конфигурации.

29. В информационной системе ведется журнал предусмотренных программой действий, включая отдельные действия сотрудников, отзыв согласия и удаление данных. Состав записей определяется фактически реализованными событиями; журнал не следует считать полным протоколом каждого просмотра или всех операций. Сведения представляются уполномоченным органам с соблюдением требований законодательства и прав других лиц.

30. Доступ к административным функциям ограничивается учетными записями и ролями; применяемые средства защиты и параметры доступа определяются фактической конфигурацией.

31. Оператор определяет применимый уровень защищенности персональных данных и организует необходимые меры защиты с учетом требований законодательства и фактической конфигурации информационной системы.

32. Файлы передаются и хранятся с использованием возможностей MAX; доступность ссылок и порядок их удаления зависят от условий платформы. Пользователю не рекомендуется передавать через Чат-бот документы, содержащие чувствительные сведения (паспорт, СНИЛС, банковские реквизиты); при необходимости передачи таких сведений следует уточнить безопасный способ в Администрации.

6. Сроки обработки, хранения и порядок уничтожения

33. Имя и номер телефона обрабатываются при приеме сообщений. При отзыве согласия обработка прекращается и данные уничтожаются в установленные законом сроки, если отсутствует самостоятельное основание для продолжения обработки. Запрос о полном удалении рассматривается с учетом применимых требований; очистка рабочей базы и действия в отношении других копий выполняются в порядке, установленном Оператором.

34. Для работы с сообщениями и оценки принятых мер установлен операционный ориентир хранения содержательной части пять лет. В рабочей базе срок отсчитывается от закрытия, при отсутствии закрытия – от ответа, а при отсутствии обоих – от подачи; если последнее сообщение переписки поступило позднее, срок отсчитывается от него. Пятилетний период не является универсальным сроком, установленным законом для всех данных Чат-бота: необходимость продолжения обработки, достижение цели и специальные сроки проверяются отдельно. По установленному правилу рабочая база очищает текст, адрес и сведения о вложениях; сведения, остающиеся для статистики, оцениваются на возможность повторной идентификации.

35. Идентификатор пользователя используется для связи с аккаунтом MAX и доставки сообщений. Он является персональными данными, пока позволяет связать записи с определенным или определяемым человеком; замена имени идентификатором не является достаточным доказательством обезличивания. При прекращении обработки Администрация организует уничтожение данных и их копий, находящихся под ее управлением, в соответствии с законодательством и внутренним порядком. Обработка данных мессенджером MAX осуществляется также по правилам его оператора. Состояние подписки и сведения о согласии на оповещения обрабатываются с учетом выбранного пользователем действия и применимых сроков.

36. Для журнала действий в типовой конфигурации предусмотрено хранение 365 дней; для отдельных записей, связанных с уничтожением данных, – отдельный срок, по умолчанию три года. Технические события мессенджера хранятся по умолчанию 30 дней. Применимые параметры и необходимость хранения проверяются Оператором.

37. Помимо сроков, указанных в частях 33–36 настоящей Политики, персональные данные уничтожаются:

1) в течение 30 дней с даты достижения цели обработки (часть 4 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ);

2) в течение 7 рабочих дней со дня представления пользователем сведений о том, что данные получены

неправомерно или не являются необходимыми для заявленной цели (часть 3 статьи 20 Федерального закона № 152-ФЗ);

3) обработка по требованию пользователя прекращается в течение 10 рабочих дней с даты получения требования, кроме предусмотренных законом случаев; возможно мотивированное продление не более чем на 5 рабочих дней. Этот срок относится к прекращению обработки, а основание и срок уничтожения определяются отдельно (часть 5.1 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ);

4) при выявлении неправомерной обработки: обработка прекращается в срок, не превышающий 3 рабочих дней, а если обеспечить правомерность невозможно – данные уничтожаются в срок, не превышающий 10 рабочих дней (часть 3 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ).

38. При отсутствии возможности уничтожения в сроки, указанные в частях 3–5.1 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ, данные блокируются и уничтожаются в срок не более 6 месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. Ротация резервных копий не заменяет блокирование и контроль исполнения этого срока.

39. Уничтожение персональных данных подтверждается актом об уничтожении и выгрузкой из журнала регистрации событий информационной системы в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179. Акты и выгрузки хранятся 3 года.

7. Права пользователя

40. Пользователь имеет право:

1) получить сведения об обработке его персональных данных, предусмотренные частью 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, в том числе подтверждение факта обработки, правовые основания и цели, перечень обрабатываемых данных и источник их получения, сроки обработки и хранения, порядок осуществления прав;

2) требовать уточнения неточных данных, их блокирования или уничтожения;

3) отозвать согласие на обработку персональных данных;

4) отозвать согласие на получение оповещений отдельно от согласия на обработку данных сообщения;

5) требовать прекращения обработки и уничтожения данных;

6) обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю) или в суд, а также требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда.

41. Права, указанные в части 40 настоящей Политики, реализуются непосредственно в Чат-боте:

1) отзыв согласия – кнопкой «Отозвать согласие» в разделе «Уйти из бота» меню «Настройки и помощь»: направление оповещений прекращается, новые сообщения без нового согласия не принимаются. Ответы через Чат-бот после отзыва не отправляются. Уже поданные сообщения сохраняются до оценки ответственным лицом и очистки; при наличии самостоятельного основания дальнейшая работа организуется через официальный канал вне Чат-бота. Плановая очистка рабочей базы начинается с 29-го дня после отзыва и проверяется ежечасно; сбой сервиса не продлевает законный срок;

2) запрос удаления данных – кнопкой «Удалить данные» в том же разделе: из рабочей базы удаляются запись пользователя, имя, телефон, содержимое сообщений, адреса и сохраненные сведения о вложениях, открытые сообщения закрываются. Действия в отношении иных копий и внешних систем выполняются по внутренней инструкции;

3) отказ от оповещений – кнопкой «Отписаться» в главном меню, под оповещением или в разделе «Уйти из бота»;

4) получение сведений об обработке персональных данных – по запросу Оператору способами, указанными в части 42 настоящей Политики.

42. Запросы, требующие идентификации, а также запросы по правам, не реализованным в Чат-боте, направляются Оператору письменно по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д. 10, либо по адресу электронной почты glavaadm@elizovomr.ru, либо на личном приеме (первая и третья среда каждого месяца, запись по телефону +7 (41531) 7-25-29). В запросе указываются фамилия, имя, отчество, сведения, подтверждающие участие пользователя в отношениях с Оператором (например, идентификатор пользователя), способ связи и содержание требования. Каждый запрос регистрируется в журнале в день поступления.

43. Сроки рассмотрения запросов:

1) сведения об обработке предоставляются в течение 10 рабочих дней с момента обращения; срок может быть продлен не более чем на 5 рабочих дней с направлением пользователю мотивированного уведомления (статья 20 Федерального закона № 152-ФЗ);

2) неточные данные уточняются в течение 7 рабочих дней со дня представления подтверждающих сведений;

3) ответ дается в той форме, в которой поступил запрос, если пользователь не просил об ином.

8. Действия при инцидентах

44. Инцидентом является неправомерная или случайная передача (предоставление, распространение, доступ), уничтожение, изменение, блокирование или копирование персональных данных, повлекшие нарушение прав пользователей.

45. При установлении факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов, Оператор уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в случаях и порядке, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ:

1) в течение 24 часов – о факте инцидента, предполагаемых причинах и вреде, принятых мерах, а также о

лице, уполномоченном взаимодействовать с уполномоченным органом по вопросам инцидента;

2) в течение 72 часов – о результатах внутреннего расследования и о лицах, действия которых стали причиной инцидента (при их установлении).

46. Срок исчисляется с момента выявления инцидента Оператором, уполномоченным органом или иным заинтересованным лицом, в том числе с момента обращения пользователя.

47. В случаях, предусмотренных применимыми требованиями, Оператор взаимодействует с уполномоченными органами и государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

48. Оператор организует оценку возможного вреда субъектам персональных данных и оформление необходимых документов в соответствии с применимыми требованиями.

49. При инциденте Оператор определяет необходимость, способ и сроки информирования затронутых лиц в соответствии с законодательством и обстоятельствами инцидента. Порядок хранения материалов расследования определяется применимыми правилами и внутренними документами.

50. Контакт для сообщений о подозрении на инцидент – ответственный за организацию обработки персональных данных (часть 3 настоящей Политики).

9. Заключительные положения

51. Изменения в настоящую Политику вносятся правовым актом Администрации. Актуальная версия Политики доступна в Чат-боте (команда «/policy» и кнопка «Политика данных» в разделе «Настройки и помощь» – документ предоставляется файлом) и публикуется на официальном сайте Администрации в течение 10 дней после утверждения изменений.

52. При изменении условий обработки Оператор обеспечивает доступность актуальной Политики и при

необходимости запрашивает новое согласие или принимает иные меры, предусмотренные законодательством.

53. При изменении целей, состава обрабатываемых данных или способов обработки Оператор актуализирует сведения, содержащиеся в уведомлении об обработке персональных данных, представленном в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (часть 7 статьи 22 Федерального закона № 152-ФЗ).